

시정 요구 / 통 보 / 개 선 요구

1. 제 목 : 사무위탁 채권의 법적조치 업무처리 부적정
2. 소관부점 : 강원지역본부, 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

강원지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리 업무를 수행하고 있으며, 가계지원총괄처는 「업무분장세칙」 제14조 제21호 및 제22호에 따라 공사 무담보채권의 총괄 및 전산 개선 등의 업무를 수행하고 있다.

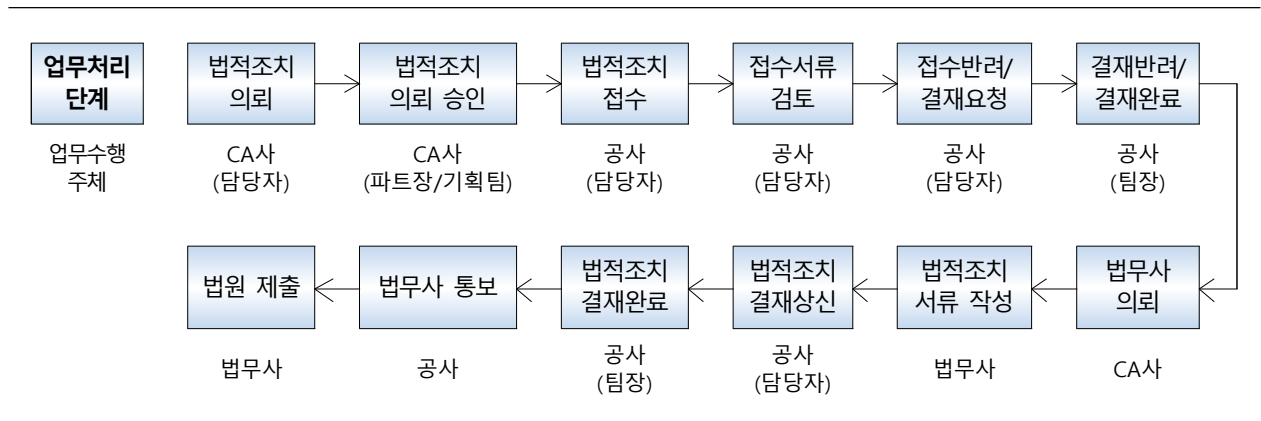
나. 수탁회사에서 의뢰한 법적조치 접수 및 사후관리 불철저

(1) 관계법령·내규 및 판단기준

「신용회복지원 관련 사무위탁요강」(이하 “요강”이라 한다) 제21조에 따르면 채권관리부점은 사무위탁된 채권의 소멸시효 중단을 위한 조치, 기타 소송 및 발견재산 가압류 등 법적조치를 수행하고, 실행여부 및 처리결과를 수탁회사(이하 “CA”라 한다)에 통지하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「채권BPM 전산업무 매뉴얼¹⁾」(2019. 8. 7., 가계재기지원처)에 따르면 강제경매, 가압류, 지급명령, 채권압류 및 추심명령 등 채무자에 대한 법적조치 업무는 채권BPM을 통해 [표 1]과 같은 순서로 진행하도록 되어 있다.

[표 1] 법적조치 업무처리 흐름도



따라서, 채권관리부점은 CA사에서 법적조치를 의뢰하면 해당 건을 지체 없이 접수하여 실익을 검토한 후, 실익여부에 따라 반려, 법적조치 실행 및 처리결과 통보 등의 후속조치를 이행하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 강원지역본부 소관 무담보채권에 대하여 CA사가 공사에 의뢰한 법적조치가 적절하게 접수되고 사후처리가 되고 있는지를 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권[○○은행(강원) 1998-XXX]의 경우 CA사가 2019. 2. 12. 채무자에 대한 압류추심을 공사에 의뢰하였는데 채무자는 2015. 4. 28.에 이미 사망하였으므로 공사 담당자는 해당 건을 반려처리

1) 「채권BPM 전산매뉴얼」(2018. 12. 28., 舊 가계지원2부) 대비 공적채무조정과 관련한 내용이 추가된 것 외에는 법적조치 업무처리 전반을 포함한 대부분의 내용이 유사함

했어야 함에도 이를 접수조차 하지 않아 이후 동일한 법적조치가 3건이나 중복 접수(2019. 4월, 2019. 5월, 2019. 12월)되어 감사일 현재까지 4건 모두 승인요청²⁾ 상태로 되어 있는 등, [별표 1] “강원지역본부 법적 조치 미접수 명세”와 같이 CA사의 법적조치 승인일로부터 짧게는 44일, 길게는 372일이 경과하였는데도 미접수된 사례가 총 76건 확인되었다.

한편, 채권관리부점 중 강원지역본부 이외 14개 부점의 법적조치 의뢰 건 처리현황을 추가적으로 점검한 결과 법적조치를 접수하지 않은 사례 약 1,200여건³⁾이 확인되었으므로 무담보채권 총괄부점인 가계지원 총괄처에서 이러한 미접수 건을 조치하도록 할 필요가 있으며, 현재 채권BPM에서 CA사가 법적조치를 의뢰하더라도 채권관리부점 담당자가 전화·메일·고객상담 메모 등을 확인하지 않을 경우 의뢰사실을 알지 못할 우려가 있으므로 담당자별로 법적조치 의뢰 접수 및 처리현황 등 기일관리가 가능하도록 시스템도 개선할 필요가 있었다.

다. 채권BPM “법적조치 의뢰 접수 등록” 시스템 개선 필요

(1) 관계법령·내규 및 판단기준

「정보화업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제35조 제1항에 따르면 각 부점장 및 사용자는 업무시스템을 사용하면서 프로그램의 오작동,

2) 해당 법적조치가 CA사 내부승인을 받은 상태로 공사 담당자가 접수하여 접수반려 또는 결재요청으로 처리 가능한 단계

3) '20. 7월 직무규정 개정으로 채권관리부점이 변경되어 현재 시정조치를 수행해야 하는 채권관리부점을 대상으로 '21. 4. 1.자 실제 법적조치 실행여부에 대하여 확인을 요청하였으며, 회신 받은 자료에서 소명내용이 접수누락, 미접수, 미조치, 검토누락, 검토예정, 접수예정, 반려예정 등 소명요청 시점 기준 해당 법적조치에 대해 진행된 내용이 없는 것으로 판단되는 키워드를 추출하고, 다소 모호한 소명내용은 샘플링 작업 수행

데이터의 입·출력 오류, 전산자료의 불일치, 장애 발생 등 오류를 발견한 경우에는 지체 없이 주무부점장에게 통보하도록 되어 있으며, 제83조 제3항에 따르면 주무부점장은 문서사무의 효율화와 생산성을 향상시키기 위하여 전자문서와 전자화문서에 대해 작성·처리·보관·보존 등의 모든 절차를 전자적으로 수행하는 업무시스템을 구축·운영하고 그 대상업무를 지속적으로 확대하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 채권BPM을 통한 법적조치 업무처리 과정에서도 각종 오류 또는 사용자 입장에서 불편함이 없도록 지속적으로 시스템 관리 및 개선이 이루어져야 하고 업무시스템을 통한 처리대상 업무를 확대해 나감으로써 업무 효율화 및 생산성 향상을 도모하는 것이 마땅하다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

i) CA사 법적조치 의뢰 승인일자 데이터 오류 발생

그런데 감사대상기간 중 채권BPM의 법적조치 의뢰 접수 등록화면에서 출력한 15개 부점의 업무처리 현황자료 전반을 점검한 결과

채무자 ○○○ 채권(◆◆캐피탈 2015-XXXXX)과 관련하여 [표 2]와 같이 접수 또는 결재완료된 법적조치 총 3건 중 2019. 2. 22.자 의뢰된 법적조치에 대하여 공사는 3일 후인 2019. 2. 25.에 접수하였는데, 해당 법적조치 의뢰 건의 CA사 승인일은 2020. 12. 15.(공사 접수일로부터 659일 이후)로 표시되는 등 법적조치 의뢰 업무의 단계별 처리일이 채권BPM에 따른 업무처리 순서⁴⁾와 다르게 잘못 표시된 건이 [별지 1] “CA사 법적조치 의뢰 승인일자 데이터 오류 발생 명세” 와 같이 1,290건 확인되어,

4) 현재 CA사 업무담당자가 의뢰한 법적조치를 CA사 파트장 또는 관리팀에서 승인하기 전에는 공사 담당자가 해당 법적조치를 먼저 확인하여 접수하는 것이 불가능함

올바른 업무처리 이력 관리 등을 위해서는 이에 대한 원인을 파악하여 시스템을 개선할 필요가 있었다.

[표 2] CA사 법적조치 의뢰 승인일자 데이터 오류 발생 예시

차주번호	관계인명	법적조치	진행상태	처리일자(BPM 기준)			비고 (B)-(C)
				CA사 의뢰일(A)	CA사 승인일(B)	공사 접수일(C)	

“기재 생략”

ii) 법적조치 의뢰 시스템 활용도 제고 및 개선 필요

가계재기지원처는 2019. 11. 26. 채권BPM의 법적조치 메뉴 기능을 개선⁵⁾하고 「법조치 프로세스 개선 완료 통보 및 업무협조 요청」(2019. 11. 26., 가계재기지원처-XXXXXX), 「법조치 프로세스 개선에 따른 업무 처리 안내」(2019. 12. 4., 가계재기지원처-XXXXXX) 문서를 각 채권관리 부점 및 업무관계자(CA사, 법무사)에 안내하여 개선된 시스템을 적극 활용하도록 요청한 바 있으나

일부 담당자들은 여전히 이메일을 통해 엑셀로 자료를 주고받는 등 예전의 법적조치 업무처리 방식을 선호하여 법적조치 접수 및 결재는 발견재산 실익분석을 통해 실제 법적조치 처리 이후 단순 행정업무로

5) 「법조치 프로세스 개선 완료 보고」(2019. 11. 26., 가계재기지원처-XXXXXX)의 주요 개선 내용 인용

구분	현행	개선
1	CA사를 통한 법무사 수동배정 방식에 따른 중복·편중 배정 발생	CA사의 법적조치 의뢰·접수 등록 시 법무사 순차적 랜덤 지정 이 가능하도록 전산개발 및 법무사 현황 정비
2	법무사 가 법적조치 신청에 필요한 원인서류 를 CA사를 통해 우편·이메일로 수령함으로써 대기 시간 발생 및 신청지연 등 업무 효율성 저하	온크레딧 을 통해 법무사의 법적조치 수입 및 관련 자료 다운로드 사용
3	법조치 수기관리 (의뢰·결재여부 유선 고지)에 따른 모니터링 곤란	법조치 진행상황 파악을 위한 전산상 현황 조회 및 출력 가능

사후처리 하고 있으며, CA사에서도 발견재산 실익분석과 법적조치를 모두 의뢰하는 회사도 있는 반면, 발견재산 실익분석만 의뢰하는 회사도 있는 등 업무처리 프로세스의 통일성이 없는 것으로 확인되었다.

따라서, 법적조치 업무 효율성 제고를 위해 채권관리부점 및 업무 관계자로 하여금 개선된 시스템을 적극적으로 이용하도록 할 필요가 있었으며, 이와 더불어 시스템 활용도 제고를 위한 추가적인 개선 필요 사항도 확인되었는데

현행 법적조치 업무가 ①발견재산 실익분석 승인 → ②법적조치 의뢰 접수 및 결제 → ③발견재산 처리승인 신청 등 순차적으로 진행되는 업무임에도 하나의 화면에서 업무가 처리되지 않고, 각 단계별로 별도의 화면에서 자료 연동도 되지 않는 상태로 업무가 처리되도록 시스템이 운영되고 있어 CA사 담당자가 각 단계별 화면에서 실익분석 내용을 매번 다시 업로드 하는 등 업무비효율이 발생하고 있는 것으로 확인되었으며

중복채무자에 대한 법적조치 진행 시 전체 차주가 선택되지 않은 경우 알림 기능을 추가하여 법적조치 누락을 방지할 필요가 있는 등, 법적조치 의뢰 접수 등록 화면을 통한 업무처리 활성화를 위해서는 [표 3]과 같은 문제점에 대한 시스템 개선이 필요하였다.

[표 3] 법적조치 의뢰 접수 등록 기능 개선 필요사항

구분	문제점	운영현황	개선방향
1	각 업무단계별 업무처리 화면 별도 구성 및 관련 자료 미연동	각 업무단계별 채권BPM의 해당 화면을 수동으로 열어 자료가 연동되지 않는 상태로 법적조치 관련 업무 수행	실익분석 승인등록 화면에서 본사에서 승인 완료된 CA사 발견재산 실익분석(법적조치용)에 한하여 관련 자료가 연동되어 법적조치 의뢰가 가능하도록 전산 개선

구분	문제점	운영현황	개선방향
2	법적조치 의뢰 시 중복 채무자 여부 알림기능 부재	중복채무자 법적조치 의뢰 시 채권신고 등 동시 진행이 필요한 업무처리에 애로	중복채무자에 대한 알림기능을 신설하여 CA사 법적조치 의뢰 시 중복채무자 해당 여부를 파악할 수 있도록 전산 개선
3	법적조치 진행 시 재산 확인 및 발견재산 화면에 자료 미반영	법적조치 진행 이후, 재산확인 및 발견재산 화면에서 해당 재산 별도 종결처리	법적조치 진행 시 재산확인 및 발견재산 화면에서 종결사유 및 조치사항이 반영되어 바로 해당 재산을 종결처리 할 수 있도록 전산 개선
4	법적조치 의뢰 이후 수정사항 발생 시 변경 불가	의뢰내용에 단순 문구수정만 필요 해도 법적조치 의뢰 자체를 다시 진행	공사가 해당 법적조치를 정식으로 접수하기 전까지는 CA사에서 법적 조치 의뢰서를 수정할 수 있도록 전산 개선

[소관부점 의견] 강원지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후에는 법적조치 접수 및 사후처리가 누락되지 않도록 업무를 처리하겠다고 하였다.

가계지원총괄처는 법적조치 장기 미조치 건에 대한 현행화 필요성과 업무 효율성 제고를 위한 전산 개선방안 마련 필요성에 공감하면서 빠른 시일내에 개선방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

강원지역본부 본부장은 소관 무담보채권과 관련하여 CA사로부터 법적조치가 의뢰되었음에도 미접수한 76건을 즉시 접수하여 실익여부에 따라 후속조치를 취하고, 향후에는 법적조치 접수 등 업무처리가 지연되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

가계지원총괄처장은 법적조치 업무를 수행하는 모든 부점에 장기간 접수 및 후속처리가 되지 않은 법적조치 의뢰 건을 현황에 맞게 처리 하도록 하고, 향후에는 모든 부점 및 업무관계자(CA사, 법무사)가 동일한 프로세스로 법적조치 업무를 처리하도록 지침을 안내하시기 바랍니다.
(통보)

가계지원총괄처장은 법적조치 의뢰 접수 등록화면의 데이터 입·출력 등 각종 오류의 원인을 파악하여 관련 시스템을 정비하는 한편, 법적조치 처리단계별 자료 연동 및 중복차주 알림기능 추가 등 채권 BPM을 통한 법적조치 업무처리 활성화를 위해 전산 프로그램을 개선 하시기 바랍니다.(개선)

[별표 1]

강원지역본부 법적조치 미접수 명세

(단위 : 원)

순번	CA사 의뢰일자	관계인명	구분	의뢰 법적조치	CA사 승인일자
----	----------	------	----	---------	----------

“기재 생략”

순번	CA사 의뢰일자	관계인명	구분	의뢰 법적조치	CA사 승인일자
----	----------	------	----	---------	----------

“기재 생략”